<u>תיקון מס׳ 1 לשטר נאמנות מיום 10 באוגוסט 2022</u>

שנערך ונחתם ביום ____, 2026

ב י ן: **קבוצת אקרו בע״מ**
מ.ח. 511996803
מרחוב המנופים 2, הרצליה
טלפון: 09-97189000
פקס: 09-9718901
(״**החברה**״)

<u>מצד אחד;</u>

ל ב י ן: **רזניק פז נבו נאמנויות בע״מ**
ח.פ. 513683474
מרחוב יד חרוצים 14, תל-אביב
טלפון: 03-6389200
פקס: 03-6389222
(״**הנאמן**״)

<u>מצד שני;</u>

הואיל: וביום 10 באוגוסט 2022 נחתם בין הצדדים שטר נאמנות על-פיו הנפיקה החברה את אגרות חוב (סדרה א׳)[1] של החברה (״**שטר הנאמנות**״ ו- ״**אגרות החוב**״, בהתאמה);

והואיל: וביום 13 אישר דירקטוריון החברה את תיקון זה לשטר הנאמנות;

והואיל: והחברה מבקשת לתקן את שטר הנאמנות כמפורט בתיקון זה;

והואיל: וביום _____ אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב את תיקון זה לשטר הנאמנות;

<u>לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:</u>

1. <u>כללי</u>

1.1. המבוא לתיקון זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומשטר הנאמנות.

1.2. הוראות תיקון זה יהוו חלק בלתי נפרד משטר הנאמנות. במקרה של סתירה בין הוראות שטר הנאמנות ובין הוראות תיקון זה, תגברנה הוראות תיקון זה.

1.3. כל הוראות שטר הנאמנות אשר לא תוקנו במפורש בתיקון זה תמשכנה לחול בתוקף מלא על אגרות החוב ללא כל שינוי להן.

1.4. לביטויים ולמונחים שבתיקון זה לשטר הנאמנות תהא המשמעות הנתונה להם בשטר הנאמנות.

2. <u>התיקונים בשטר הנאמנות</u>

2.1. סעיף 10.1.25 יתוקן כך שחלף האמור בסעיף זה יבוא:

״אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, ולא התקבלה להעברת השליטה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת, טרם העברת השליטה. בעלי השליטה בחברה במועד הנפקת אגרות החוב הינם ה״ה אסף טוכמאיר וברק רוזן.

[1] יוער, כי עם השלמת המיזוג אגרות החוב (סדרה א׳) תיקראנה אגרות החוב (סדרה י׳).

לעניין ס"ק זה – "**העברת שליטה**" – עסקה שנעשתה על ידי בעלי השליטה (כולם או חלקם) שכתוצאה ממנה, במישרין או בעקיפין, יחדלו אסף טוכמאיר וברק רוזן (שניהם יחד) מלהיות בעלי שליטה בחברה. למען הסר ספק יובהר לעניין זה כי (א) עסקה שנעשתה על ידי בעלי השליטה (כולם או חלקם) שכתוצאה ממנה אחד מבין אסף טוכמאיר או ברק רוזן נותר בעל שליטה בחברה לא תחשב "כהעברת שליטה"; (ב) ירושה על פי דין אינה מהווה עסקה; "**שליטה**" – כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך (לרבות החזקה "ביחד עם אחרים", כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך). יובהר כי, כל עוד ה"ה אסף טוכמאיר ו/או ברק רוזן ממנים בפועל את רוב הדירקטורים בחברה, מבלי לכלול במניין זה דירקטורים חיצוניים, דבר זה מהווה חזקה חלוטה שהם בעלי השליטה בחברה.".

2.2. למעט האמור בתיקון זה לשטר הנאמנות, לא יחול כל שינוי ביתר תנאי שטר הנאמנות ועל התוספות לו.

2.3. תיקון זה ייכנס לתוקף בכפוף להשלמת הסכם מיזוג אשר נחתם בין החברה לבין עם ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ ביום 18 בפברואר 2026[2] ("**המיזוג**"), ובמועד השלמת המיזוג.

3. <u>הסמכה במגנ"א</u>

הנאמן מסמיך בחתימתו על תיקון זה את כל אחד ממורשי החתימה של החברה לדווח בשמו במערכת המגנ"א על התקשרותו בתיקון זה וחתימתו עליו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____	_____
קבוצת אקרו בע"מ	**רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ**

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר כי התיקון לשטר נאמנות זה נחתם על ידי _____, וחתימתם מחייבת את קבוצת אקרו בע"מ בקשר עם תיקון זה לשטר נאמנות.

_____

_____, עו"ד

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר כי התיקון לשטר נאמנות זה נחתם על ידי _____, וחתימתו/ה מחייבת את רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ בקשר עם תיקון זה לשטר נאמנות.

_____

_____, עו"ד

[2] כמפורט בדיווח המיידי של החברה ביום 19 בפברואר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-016060), וכן דוח זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה לאישור עסקת המיזוג אשר פורסם ביום 4 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01- 019777)